

ОФЕРТА — ДОГОВОР
об оказании психологических услуг

г. Йошкар-Ола
«9» января 2023 года

Настоящая Оферта является официальным публичным предложением Демаковой Ксении Александровны (ИНН 121519516570), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», заключить с любым дееспособным физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», договор об оказании психологических услуг (далее — «Договор») на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Оферта составлена в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ и является публичной офертой.

1.2. Настоящая Оферта содержит существенные условия Договора оказания услуг психологических консультаций.

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является оплата услуг Заказчиком.

1.4. Заказчик обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты до момента оплаты. Внимательно прочитайте текст данной Оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, откажитесь от получения услуг Исполнителя. В случае оплаты и/или получения услуг Заказчик считается полностью согласным с настоящими правилами и условиями и не имеет права ссылаться на отсутствие такого согласия.

1.5. Акцепт настоящей Оферты является подтверждением того, что все условия Оферты принимаются Заказчиком полностью и целиком, без каких-либо оговорок и ограничений, и что Заказчику понятны все условия оказания услуг. Заказчик воспользовался правом получить у Исполнителя все разъяснения относительно условий оказания услуг, а также подтверждает, что условия оказания услуг полностью соответствуют его потребностям и требованиям.

1.6. Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что оказание услуг Исполнителем по Договору дистанционно, с использованием каналов телекоммуникационной связи, полностью соответствует возможностям и желанию Заказчика пользоваться услугами, оказываемыми таким способом.

1.7. Исполнитель имеет право в любое время и неограниченное количество раз изменять условия настоящей Оферты, дополнив ее, сократив, установив

дополнительные условия и/или обязанности как для Заказчика, так и для Исполнителя, либо прекратив такие права и/или обязанности, равно как иным любым образом изменив настоящий документ. Продолжая пользоваться услугами и материалами Исполнителя в случае изменения условий настоящей Оферты, Заказчик тем самым акцептует ее на новых условиях и не вправе предъявлять возражения относительно одностороннего изменения условий.

1.8. Настоящая Оферта является публичной и размещена на сайте:
<https://psychology-diabetes.ru/>

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины и определения:

2.1. Оферта — настоящий документ, публичное предложение Исполнителя, адресованное физическим, юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, заключить с ними договор на оказание психологических услуг на условиях, содержащихся в Оферте.

2.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. Акцептом Оферты является факт получения психологических услуг и/или оплаты стоимости услуг, предоставляемых Исполнителем.

2.3. Договор — договор возмездного оказания психологических услуг, который заключается между Сторонами посредством акцепта Оферты.

2.4. Услуги (Консультация) — психологические услуги, предоставление Исполнителем Заказчику информации дистанционным способом посредством средств связи (Яндекс Телемост или иная согласованная платформа).

2.5. Исполнитель — Демакова Ксения Александровна, клинический психолог, плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый).

2.6. Заказчик — физическое лицо, акцептовавшее настоящую Оферту.

2.7. Законный представитель — родитель, усыновитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего Заказчика.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику психологическую помощь в форме онлайн-консультаций (далее — Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

3.2. Услуги оказываются дистанционно посредством видеосвязи (Яндекс Телемост или иная согласованная платформа).

3.3. Психологическая помощь не является медицинской услугой и не заменяет лечение у врача-психиатра, психотерапевта (врача), врача-эндокринолога или иного медицинского специалиста.

3.4. Исполнитель не ставит медицинские диагнозы, не назначает и не корректирует медикаментозное лечение (включая дозы инсулина и иные препараты), не заменяет консультацию врача. При необходимости Исполнитель рекомендует Заказчику обратиться к профильным медицинским специалистам.

3.5. Квалификация Исполнителя:

- Клинический психолог (профессиональная переподготовка)
- Среднее медицинское образование (специальность: фельдшер, «Лечебное дело»)
- Сертификат нутрициолога
- Сертификат ЭНЦ по ведению «Школы для пациентов с сахарным диабетом»
- Статус: плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый) в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018

3.6. Виды оказываемых услуг:

- Первичная консультация (90 минут)
- Индивидуальная работа / психологическая работа с запросом (60 минут)
- Детско-родительское консультирование
- Информационно-психологическая поддержка при диабете (2,5 часа)
- Программа психологической поддержки при выгорании (4 недели)

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Консультация проводится в заранее согласованное время. Время согласуется через мессенджер: Telegram, VK, Max.

4.2. Продолжительность одной консультации: 60 минут, если иное не оговорено дополнительно (первичная консультация — 90 минут, информационно-психологическая поддержка — 2,5 часа).

4.3. Заказчик обязан явиться на консультацию в согласованное время по ссылке на видеоконференцию, которую Исполнитель направляет не менее чем за 10 минут до начала.

4.4. Если Заказчик не явился в течение 15 минут с момента начала сессии и не предупредил заранее — консультация считается проведённой и подлежит оплате в полном объёме.

4.5. Перенос консультации возможен при уведомлении не менее чем за 24 часа. При позднем уведомлении (менее 24 часов) консультация оплачивается полностью.

4.6. Дистанционный характер услуг:

- Услуги оказываются дистанционно с использованием средств телекоммуникационной связи
- Заказчик самостоятельно обеспечивает техническую возможность подключения к видеосвязи (интернет, устройство с камерой и микрофоном, тихое место)
- Исполнитель не несёт ответственности за сбои связи, вызванные техническими проблемами на стороне Заказчика
- В случае технического сбоя по вине Исполнителя сессия переносится на удобное время или производится полный возврат средств

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг указана на сайте Исполнителя: <https://psychology-diabetes.ru/>

5.2. Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг на условиях предварительной оплаты, не позднее дня начала оказания услуг.

5.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке путем перечисления стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг, уведомив об этом на сайте. Для уже оплаченных сессий цена не изменяется.

5.5. Условия возврата:

- При отмене консультации более чем за 24 часа — полный возврат в течение 5 рабочих дней
- При отмене менее чем за 24 часа — оплата не возвращается
- При техническом сбое по вине Исполнителя — перенос сессии или полный возврат

5.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за ошибки, допущенные им при оплате услуг. Исполнитель не несет ответственности за убытки и/или иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Заказчика и/или третьих лиц в случае неправильного указания реквизитов платежа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Проводить консультации профессионально, в рамках компетенции клинического психолога.

6.1.2. Соблюдать конфиденциальность всех сведений, полученных от Заказчика.

6.1.3. Своевременно уведомлять об изменении времени или отмене сессии.

6.1.4. При выявлении необходимости медицинской помощи — рекомендовать Заказчику обратиться к врачу-психиатру, врачу-эндокринологу или иному профильному специалисту.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Рекомендовать обратиться к врачу-психиатру, если состояние Заказчика выходит за рамки психологической помощи.

6.2.2. Отказать в продолжении работы, если состояние Заказчика требует медицинской помощи.

6.2.3. В любое время изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке с публикацией изменений на сайте.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Предоставлять достоверную информацию о своём состоянии.

6.3.2. Соблюдать согласованное расписание.

6.3.3. Обеспечить техническую возможность для видеосвязи (интернет, камера, микрофон, тихое место).

6.3.4. Не записывать консультации без письменного согласия Исполнителя.

6.3.5. При работе с несовершеннолетним — обеспечить присутствие и техническую поддержку на сессии.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязуется не разглашать любую информацию, полученную от Заказчика в ходе консультаций.

7.2. Конфиденциальность может быть нарушена только в случаях,

предусмотренных законодательством РФ:

- При угрозе жизни Заказчика или третьих лиц
- По запросу уполномоченных органов в установленном законом порядке

7.3. Исполнитель вправе использовать обезличенные случаи из практики в профессиональных/образовательных целях без возможности идентификации Заказчика.

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, контактные данные, сведения о состоянии здоровья, связанные с сахарным диабетом) в целях оказания психологических услуг.

8.2. Сведения о состоянии здоровья относятся к специальной категории персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.3. Обработка персональных данных осуществляется:

- С письменного согласия Заказчика (акцепт настоящей Оферты является таким согласием)
- Исключительно в целях оказания психологических услуг
- С соблюдением требований законодательства РФ о защите персональных данных

8.4. Исполнитель обязуется:

- Не передавать персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
- Принимать необходимые меры защиты персональных данных
- Хранить персональные данные на территории Российской Федерации
- Не передавать персональные данные несовершеннолетних без согласия законного представителя

8.5. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив письменное уведомление Исполнителю. В этом случае Исполнитель вправе продолжить обработку данных только в случаях, предусмотренных законодательством.

8.6. Подробные условия обработки персональных данных изложены в Политике конфиденциальности, размещённой на сайте: <https://psychology-diabetes.ru/>

9. РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

9.1. Услуги по консультированию несовершеннолетних (детей и подростков) оказываются только при наличии письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна, попечителя).

9.2. Законный представитель несёт ответственность за:

- Обеспечение технической возможности проведения консультации
- Присутствие несовершеннолетнего на сессии
- Выполнение рекомендаций Исполнителя в отношении несовершеннолетнего

9.3. Исполнитель вправе проводить работу с несовершеннолетним только в формате, согласованном с законным представителем (индивидуально, в присутствии родителя, семейный формат).

9.4. Информация о несовершеннолетнем, полученная в ходе консультаций, является конфиденциальной. Исполнитель информирует законного представителя об общих тенденциях работы, сохраняя конфиденциальность деталей в соответствии с возрастом ребёнка и этическими нормами.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Психологическая помощь не гарантирует конкретного результата, поскольку он зависит от вовлечённости и готовности Заказчика.

10.2. Исполнитель не несёт ответственности за технические сбои на стороне Заказчика (отключение интернета, неисправность оборудования). В таком случае сессия переносится на ближайшее удобное время.

10.3. Услуги по настоящему Договору не являются медицинскими и не заменяют консультацию врача.

10.4. Исполнитель не несёт ответственности за решения Заказчика, принятые на основе информации, полученной в ходе консультаций, в части, касающейся медицинских вопросов (дозировки препаратов, изменение терапии, отказ от лечения).

10.5. Исполнитель не несёт ответственности за действия третьих лиц, включая платформы видеосвязи (Яндекс Телемост).

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Каждая из сторон вправе отказаться от продолжения работы, уведомив другую сторону заблаговременно (не менее чем за 24 часа).

11.3. Исполнитель хранит данные о сессиях и переписку в течение 1 года после последнего контакта, после чего удаляет их.

11.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры решаются путём переговоров, при недостижении согласия — в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

12.3. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней.

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ФИО: Демакова Ксения Александровна

Статус: Плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)

ИНН: 121519516570

E-mail: clinicpsy.demakova@yandex.ru

Телефон: +7 (937) 113-77-35

Сайт: <https://psychology-diabetes.ru/>

Реквизиты для оплаты: 40817810937007140526

Настоящая Оферта размещена на сайте <https://psychology-diabetes.ru/> и является публичным документом. Акцептом Оферты считается факт оплаты услуг Заказчиком.